



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 36 DEL 24/06/2026

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI UTENZE
INTESTATE AL COMUNE DI BORGHI ANNO 2026 ED EVENTUALI CONGUAGLI 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- a far data dal 01/01/2023 l'Ente ha effettuato il passaggio a tariffa corrispettivo puntuale;
- a seguito di tale passaggio la tariffa viene gestita da Hera spa in base al contratto stipulato tra l'Agenzia di Ambito Territoriale per l'Emilia Romagna ATERSIR e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da HERA Holding Energia Risorse Ambiente S.p.a. (mandataria) - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa (mandante) - Ciclat Trasporti Società Cooperativa (mandante) per una durata pari a quindici anni operante a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2034;

Rilevato che a seguito di tale passaggio:

- anche il Comune risulta soggetto passivo per gli immobili in cui svolge i propri servizi, prima esentati dal pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) da apposita norma regolamentare;
- tali immobili pertanto vengono assoggettati a tariffa corrispettivo rifiuti e sono tenuti al pagamento a seguito di fatturazione da parte di Hera spa;

Dato atto quindi che l'Ente ha provveduto a trasmettere a Hera spa l'elenco degli immobili di cui risulta soggetto passivo e che sono stati stanziati a bilancio € 15.000,00 sul cap. 808011 (pdc U.1.03.02.05.999) per far fronte alla spesa 2026 ed eventuali conguagli 2025 in relazione ad eccedenza quota variabile base conteggiata per €/litro ed eventuali variazioni;

Evidenziato che potrebbe essere necessario procedere con una successiva integrazione, a seguito dei suddetti eventuali conguagli tariffari;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Vista la nota del 19.06.2026 con la quale Hera spa ha comunicato la quantificazione economica relativa all'esercizio 2026 (comprensiva di Quota Variabile Aggiuntiva 2025) per le utenze TCP secondo le tariffe 2025 - in quanto le tariffe 2026 non sono ancora state deliberate – dalla quale risulta un importo a carico del Comune di Borghi pari a € 10.562,72 iva compresa;

Considerato, quindi, necessario impegnare la somma di € 10.562,72, così come segue, dando atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art.183:

Esercizio	PdC finanziario	Cap	Descrizione	Importo
2026	U.1.03.02.05.999	808011	Tariffa corrispettivo rifiuti immobili comunali	10.562,72

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera C.C. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;

- Delibera C.C. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;

- Delibera n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- Delibera G.C. n. 25 del 30/03/2026 di approvazione del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Evidenziato inoltre che la spesa relativa al presente atto non soggiace alle disposizioni in materia di "tracciabilità dei flussi finanziaria" di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di spesa obbligatoria derivante da normativa di legge e non da affidamento di servizio;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

Richiamate:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il Comune di Savignano sul Rubicone;
- il provvedimento sindacale di nomina a Responsabile del settore Economico-Finanziario della Dott.ssa Isabella Carega, prot. n. 3 del 15.04.2025;

Visti:

- il D. Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii;
- le Leggi n. 136/2010 e n.2017/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Per tutto quanto sopra espresso e per motivazioni che si ritengono riportate integralmente;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di impegnare, a titolo di regolazione della tariffa corrispettivo rifiuti 2026 di cui in oggetto , a favore di Hera spa, cf 04245520376, la somma di € 10.562,72 (iva 10% compresa), così come segue, dando atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 6, ldel D. Lgs. 267 del 2000, e in funzione dell'esigibilità della stessa:

Esercizio	PdC finanziario	Cap.	descrizione	Importo
2026	U.1.03.02.05.999	808011	Tariffa corrispettivo rifiuti immobili comunali	10.562,72

3) di attestare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 del vigente regolamento di contabilità:

- che ai sensi dell'art.183, comma 9 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 trattasi di SPESA RICORRENTE;

4) di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrate proprie e che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art.180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5) di dare atto che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il pagamento della fornitura è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

8) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l'apposizione del suindicato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9) di dare atto che non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-*bis* della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del comune di Borghi e non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del comune di Borghi;

10) di dare atto infine che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente

- sarà inserita nel registro delle determinazioni, ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO - FINANZIARIO

Dott.ssa Isabella Carega

Il Responsabile

ISABELLA CAREGA